

جامعة المستقبل

كلية الشريعة والقانون

قسم الفقه وأصوله



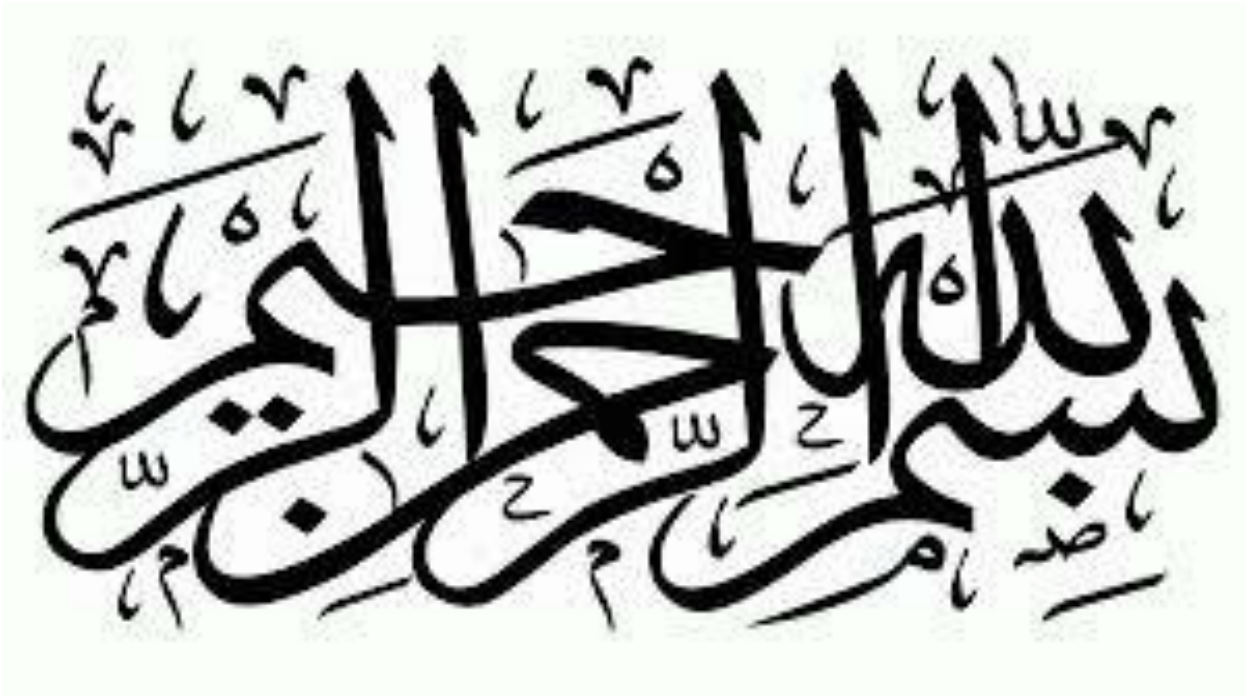
بحث التخرج مقدم لنيل درجة البكالوريوس

بعنوان: إحياء الأرض الموات "دراسة فقهية مقارنة"

إعداد/الطالبة: المشرف/الأستاذ:

بشارة محمد شريف د/يوسف عريس يرو

العام: ٢٠٢١ م الموافق ١٤٤٢ هـ


بسم الله الرحمن الرحيم

الإستهلال:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ.وقال الترمذي:هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ(١).

(١) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط:(حديث صحيح أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٧٥٨) ، وابن حجر في "التعليق" ٢/ ٣٠٩-٣١٠ من طريق عباد بن عباد، بهذا الإسناد،وأخرجه الترمذي (١٣٧٩) ، والنسائي (٥٧٥٧) ، وأبو يعلى (٢١٩٥) ، والطبراني في "الأوسط" (٤٧٧٦) ، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٢/ ٣١٠ من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب السختياني، عن هشام بن عروة. به،وقال الطبراني: لم يروه عن أيوب إلا عبد الوهاب). مسند أحمد ط الرسالة (٢٢/ ١٧١).

الإهداء:

إلى أمي الحنونة رزقها الله الصحة والعافية وإلى أبي العزيز الذي غرس في قلبي الهمة العالية ، فقد قاما بتربيتي عند الصغر ،اللهم ارحمهما كما ربياني صغيراً .

وإلى الأصدقاء الذين لولاهم لما خططت شيئاً ومن كانو برفقتي ومصاحبتي أثناء دراستي في الجامعة .

وإلى كل من ساهم في تلقيني ولو بحرف في حياتي الدراسية .

وإلى طلبة العلم الشرعي عموماً.

الشكر والتقدير:

أشكرالله العلي القدير أولا على توفيقه وامتنانه الذي أنعم علي بنعمة العقل والدين القائل في محكم تنزيله: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} (١).

وأتقدم بفائق الشكر والتقدير إلى **جامعة المستقبل** ،متمثلًا بإدارتها وأساتذتها الأفاضل ، وأخص بالذكر **الدكتور/ علي توني عميد** الكلية الشريعة والقانون في ولاية قاريسا،كما أثني بالشكر الجزيل إلى أستاذ المشرف على البحث، **د/ يوسف عريس يرو** الذي ،قدم لي الإرشادات والتوجيهات حتى خرج هذا البحث بأبهى صورة بعد ماكان مجرد فكرة فجزاه الله خير الجزاء.

. (١)سورة يوسف الآية الآية ٧٦

ملخص البحث:

عنوان الرسالة :إحياء الأراضي الميتة"دراسة فقهية مقارنة"

الدرجة العلمية: البكالوريوس

يهدف البحث إلى :

١ـ الوقوف على الحكم الشرعي لموضوع إحياء الموات .

٢ـ توضيح حقيقة الإحياء وبيان حدود الاعتداء على الأرض.

٣ـ توعية الناس في مجال الإحياء وتوضيح أحكامه.

٤ـ بيان أن إحياء الأرض الموات من وسائل إعمار الأرض،وهذا مقصد من مقاصد الشارع الحكيم.

مكونات البحث:إقتضت طبيعة البحث تقسيمة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.

فالمقدمة اشتملت على :أهمية الموضوع،وسبب إختياره،ومشكلة البحث،وأهداف البحث،وأسئلة البحث،وفرضيات البحث،وحدود البحث،وأدوات البحث،ومنهج البحث،وهيكل البحث،وأما **الفصل الأول**::مفهوم الإحياء بالموات ومشروعيته وكيفية إحياء الموات وفيه ثلاثة مباحث:المبحث الأول:مفهوم الإحياء بالموات ومشروعيته،المبحث الثاني:كيفية الإحياء بالموات،المبحث الثالث:ملكية الأرض الموات،**وأما الفصل الثاني**: الفصل الثاني:شروط الإحياء وصوره وأحكامه في الفقه الإسلامي وفيه ثلاثة مباحث:المبحث الأول:شروط إحياء الموات،المبحث الثاني:صور إحياء الموات،المبحث:أحكام إحياء الموات،**وأمالفصل الثالث**:علاقة إحياء الموات بالإقطاع والتحجير والإصلاح الزراعي وفيه ثلاثة مباحث:المبحث الأول:علاقة الإحياء بالتحجير،المبحث الثاني:علاقة الإحياء بالإقطاع،المبحث الثالث:علاقة الإحياء بالإصلاح الزراعي،وأما الخاتمة في أبرز النتائج منها:

١. يمكن تعريف الأرض الموات بأنه:الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم،كما يعرف الإحياء بأنه:بث الحياة في الأرض الميتة للانتفاع بها وإصلاحها بالبناء أو الغرس أو الحرث ونحوه

.٢. أن الإحياء مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم.

٣. والأصل في حكم الإحياء الندب للآثار الدالة على ذلك، حيث يبدوا من تلك الآثار الحث على الإحياء،ولكن قد ينتقل هذا الندب إلى الوجوب وذلك في حالة تهديد فقدان الأمن الغذائي على المجتمع ،وفي هذه الحالة يجب الإحياء بالأرض لسد حاجات المجتمع.

Research Summary:

Thesis title: Reviving the Dead Lands "A Comparative Jurisprudence Study"

Academic degree: Bachelor's degree

The research aims to:

١- Standing on the legal ruling on the issue of reviving the dead.

٢- Clarify the reality of revival and indicate the limits of the assault on the ground.

٣- Educating people in the field of rehabilitation and clarifying its provisions.

٤- A statement that reviving the dead land is one of the means of rebuilding the land, and this is one of the purposes of the Wise Street.

Research components: The nature of the research required a division into an introduction, three chapters, and a conclusion.

The introduction included: the importance of the topic, the reason for choosing it, the research problem, the research objectives, the research questions, the research hypotheses, the limits of the research, the research tools, the research methodology, and the structure of the research. As for the first chapter: the concept of revival by the dead, its legality, and how to revive the dead, there are three topics: The first topic: the concept of revival by the dead and its legality, the second topic: how to revive the dead, the third topic: ownership of dead land, and the second chapter: the second chapter: the conditions for revival, its images and provisions in Islamic jurisprudence and it includes three topics: The first topic: the conditions for the revival of the dead,

the second topic: Pictures of reviving the dead, the topic: the provisions of the revival of the dead, and the third chapter: the relationship of reviving the dead with feudalism, quarrying and agrarian reform, and it includes three topics: The first topic: the relationship of revival with petrification, the second topic: the relationship of revival with feudalism, the third topic: the relationship of revival with agrarian reform, and the conclusion in the most prominent The results include:

١. Mewat land can be defined as: the land separated from the specializations and the king of the infallible, just as revivalism is defined as: Spreading life into the dead land to benefit from it and repair it by building, planting or plowing and the like

٢. That revival is legitimate according to the Qur'an and Sunnah and the consensus of the Companions and after them.

٣. The basic principle in the ruling on revival is the mourning of the effects indicating that, as it appears from these effects to encourage revival, but this mourning may become obligatory in the event that a loss of food security threatens the community, and in this case the land must be revived to meet the needs of the community.

مقدّمة :

إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا،من يهده الله فلامضل له، ومن يضلل فلاهادي له ،وأشهد أن لا إله إلاالله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله:ثم أمابعد:

فإن من أبرز معالم الدين الإسلامي أنه دين يجمع بين الاهتمام بالدنيا والعناية بالآخرة،ويجمع بين طلب عمارة الأرض وطلب الجنة في تناسق عجيب،بل إن قضية إعمار الأرض من القضايا الأساسية للدين،ومقصد من مقاصد الشارع الحكيم،ومن لوزام إعمار الأرض وطرق الاستثمار فيها إحياء الموات.

وفي سبيل ذلك ومن عظمة الإسلام وسمو شريعته،ووفاء نظامه الاقتصادي العادل لحاجات الفرد ويتحقق الجماعة،جاءت مبادئ الشريعة الإسلامية العادلة في توزيع ثروة الأمة ومال الجماعة،وكذلك القواعد الحكمية التي سنها الشارع الحكيم لتحقيق التوازن بين حرية الفرد في الملكية وبين مصلحة المجتمع في المجال.

وقدا اهتمت الشريعة الإسلامية بالأرض، وأمرت بإحيائها على النحو الذي يتفق ودروها في حياة الإنسان،لأن اسثمارها يعود بالأثر الكبير والفائدة العظيمة على النشاط الاقتصادي من زراعة وتعدين وصناعة وغيرها،ويعيد التواز من بين الموارد وأعداد السكان المتزايد،بما يساهم في حل أزمة الغذاء التي تعاني منها الدول لا سيما ذات الكثافة السكانية؛بما يحقق تنمية ثروة البلاد الكامنة في الأرض(١).

(١)إحياء الموات في الفقه الإسلامي والتشريعات العربية الحديثة،لطروب كامل (ص ب)

وقد أولت الشريعة الإسلامية إحياء الأرض الموات اهتماماً كبيراً بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً، فَهِيَ لَهُ " (١) وأشباه ذلك كثير في الحث على الإحياء وعلى الزراعة بصفة عامة مما سيأتي بيانه لاحقاً.

فإن موضوع البحث المطروح هو إحياء الأرض الموات وعمارتها،فإن الأراضي في العالم الإسلامي مليئة بالخيرات والنعم التي حباها الله تعالى، مما لا يوجد في العالم الغربي،ولذا يحسن أن يقوم المسلمون في إحيائها وزاعتها وإصلاحها بالشكل المطلوب،وهذا مما يحقق الإنتاج والثروة المالية في العالم الإسلامي.

لذا أردت أن أخص هذا الطريق من طرق الاستثمار بالبحث،والذي سميته"إحياء الأرض الموات "دراسة فقهية مقارنة".

أسباب اختيار الموضوع:

١. شعوري بأهمية الموضوع وذلك حسب نظرية بأن الموضوع يوضح الكثير من أحكام إحياء الموات في الفقه الإسلامي.
٢. كثرة الأراضي البور في العالم الإسلامي،مع عدم الاهتمام بها من طرف القادرين على تعميرها.
٣. جهل البعض من الناس بأحكام إحياء الموات،لا سيما منهم الذين همهم جلب المال والحصول على أرض،فأردت في هذا البحث أن أبين ذلك لعلّي أكون به مفتاح خير.

(١)سبق تخريجه

إشكالية الموضوع:

تتمثل مشلكة البحث عن الإجابة ما مدى مطابقة عمليات استصلاح الأراضي في الدول العربية لأحكام الشريعة الإسلامية،والتي أصحبت شغل العديد من الناس في بعض الدول الحصول على أرض لاستصلاحها.

أهمية الموضوع:

١) علاقة هذا الموضوع بموضوع الغصب،الذي هو من أعظم المحرمات،فبيان أحكامه وشروطه من أهم الأوليات؛إذ إن الإحياء مطلوب شرعاً والغصب محرم.

٢) أن حياة الناس ترتكز على ناتج الأرض من جميع خيراتها؛ولا يتحقق نتاجها إلا بالإحياء والاستغلال.

٣) دور إحياء الأرض الموات في تحسين الوضع المعيشي للمجتمع الإسلامي،وكذا المساهمة في التنمية الاقتصادي.

أهداف البحث:

إن لهذه البحث أهدافاً يريد الباحث الوصول إليها،نذكر منها الآتي:

١ـ الوقوف على الحكم الشرعي لموضوع إحياء الموات .

٢ـ توضيح حقيقة الإحياء وبيان حدود الاعتداء على الأرض.

٣ـ توعية الناس في مجال الإحياء وتوضيح أحكامه.

٤ـ بيان أن إحياء الأرض الموات من وسائل إعمار الأرض،وهذا مقصد من مقاصد الشارع الحكيم.

أسئلة البحث:

١. ما هو مفهوم الإحياء بالموات ومشروعيته وكيفية إحياء بالموات؟
٢. ما هي شروط الإحياء بالموات وصوره وأحكامه في الفقه الإسلامي؟
٣. وما هي علاقة إحياء الموات بالإقطاع والتحجير والإصلاح الزراعي؟

فروض البحث:

ينطلق هذا البحث من فرضية مؤداها، لما توفر في البلاد الإسلامية مساحات من الأراضي الموات من واقع الأدلة المشهودة،وانتشار مصطلاحات جديدة،كالإصلاح والتحجير وغير ذلك،وأن أسلوب الإحياء من الأساليب الهامة التي يمكن أن تساهم في التنمية الإقتصادية،لذا جاء هذا البحث لدراسة هذه الفرضية،لكشف الجوانب الموضوعية ذات الصلة بالبحث في ضوء الشريعة الإسلامية.

حدود البحث:

- موضوعياً:ينحصر هذا البحث في إحياء الموات وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة فقهية.
- ومكانياً:يعد البحث من قبل جامعة مستقبل كلية الشريعة والقانون في قاريسا بكينيا.
- وزمانياً :يقع البحث في عام١٤٤١هـ،الموافق٢٠٢١م.

أدوات البحث:

هناك بعض الوسائل والأدات التي سوف نستخدها في هذا البحث وهي كالتالي:

- المصادر والمراجع

ـ الكتاب والسنة .

ـ والفقه الإسلامي.

ـ ومعاجم اللغة العربية.

ـ وتاريخ الإسلامي والسيرة النبوية.

- والمكتبات والمواقع الإلكترونية.
- والبحوث والرسائل ذات العلاقة بالموضوع.

منهج البحث:

ويمكن بيان منهجية البحث بالبنود التالية:

١.عزو الآيات إلى مواضعها في السور،بذكر اسم السورة ورقم الآية.

٢.أخرّج الأحاديث النبوية والآثار مع الإحالة إلى مظانها ،فما كان من الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت به،وماوجدت في غيرهما نقلت الحكم عليه من المصادر المعتمدة.

٣.أعتمد المقارنة في إظهار وجهات نظر الفقهاء في كل جزئية على حدة،ولا أذكر نصوص الفقهاء غالباً،ولكن أتناول مافهمت منها ومعناها ،خشية الإطالة والحشو.

٤.في حالة إتفاق الفقهاء في حكم أصيل ،واختلافهم في جزئية ،أذكر صورة الإتفاق ،ثم ما يخالفها من الآراء الأخرى مبيناً أقوال الفقهاء ،ثم الأدلة،ثم مناقشة أقوالهم إن أمكن،ثم

٥.أرجّح ما يظهر لي مما هو أقرب للمصلحة.

٦.التزم بتعريف المصطلحات الفقهية من مصادرها المعتمدة.

٧.توثيق المصادر والمراجع في الحواشي مبتدئا بالكتاب ،ثم اسم المؤلف دون ترجمة لهما وذلك لتحاشي التكرار ،و أكتفي بالتوثيق الكامل لهما في فهرسة البحث مبتدئا باسم المؤلف ،ثم الكتاب حسب الحروف الهجائية.

الدراسات السابقة:

١.إحياء الموات في الفقه الإسلامي والتشريعات العربية الحديثة،رسالة مقدّمة لنيل درجة دكتور العلوم والشريعة والقانون،إعداد الطالب:طروب كامل،إشراف د/ عبد القادر بن حرز الله.

٢.إحياء الأرض الموات،إعداد الدكتور الزحيلي،الناشر مركز النشر العلي جامعة الملك عبد العزيز.

٣.إحياء الأراضي الموات دراسة فقهية مقارنة،إعداد محمود المظفر،ماجستير في الشريعة الإسلامية .

هيكل البحث :

يتكون البحث من مقدّمة وثلاثة فصول وخاتمة:

أما المقدمة كانت :

مشكلة البحث،وأسباب اختيار الموع،أهمية البحث،أهداف البحث،أسئلة البحث،أدوات البحث،حدود البحث،منهج البحث،الدراسات السابقة.

الفصل الأول:مفهوم الإحياء بالموات ومشروعيته وكيفية إحياء الموات وفيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول:مفهوم الإحياء بالموات ومشروعيته.

المبحث الثاني:كيفية الإحياء بالموات.

المبحث الثالث:ملكية الأرض الموات.

الفصل الثاني:شروط الإحياء وصوره وأحكامه في الفقه الإسلامي وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول:شروط إحياء الموات.

المبحث الثاني:صور إحياء الموات

المبحث:أحكام إحياء الموات

الفصل الثالث:علاقة إحياء الموات بالإقطاع والتحجير والإصلاح الزراعي وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول:علاقة الإحياء بالتحجير.

المبحث الثاني:علاقة الإحياء بالإقطاع.

المبحث الثالث:علاقة الإحياء بالإصلاح الزراعي.

الخاتمة:وتشتمل فيما يلي:

١.النتائج.

٢.التوصيات

٣.الفهارس وهي النحو التالي:

- فهرس الآيات القرآنية.
- فهرس الأحاديث النبوية.
- فهرس المصادر والمراجع.
- فهرس الموضوعات.

الفصل الأول:مفهوم الإحياء بالموات ومشروعيته وكيفية إحياء الموات وفيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول:مفهوم الإحياء بالموات ومشروعيته.

المبحث الثاني:كيفية الإحياء بالموات.

المبحث الثالث:ملكية الأرض الموات.

الفصل الأول:مفهوم الإحياء بالموات ومشروعيته وكيفية إحياء الموات وفيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول:مفهوم الإحياء بالموات ومشروعيته .

أولاً:التعريف اللغوي:

يتكون إحياء الموات من كلمتين متضادتين هما:الحياة والموت"ويطلق الموات مَا لَا حَيَاة فِيهِ وَالْأَرْض الَّتِي لم تزرع وَلم تعمر وَلَا جرى عَلَيْهَا ملك أحد(١).

ويقول د / أحمد مختار عبد الحميد،أن إحياء الأرض الموات يطلق على :أرض خالية من السُّكّان لا ينتفع بها أحد، وليست ملكًا لأحد "يتمنّى هذا الفلاح الحصولَ على أرض موات فيجعلها خصبة(٢).

ثانياً:التعريف الإصطلاحي عن الفقهاء:

١. **تعريف الحنفية.**

عرف أبي بكر المرغيناني بالأرض الموات :ما لا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنه أو لغلبة الماء عليه أو ما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة" سمي بذلك لبطلان الانتفاع به(٣).

(١)المعجم الوسيط (٢/ ٨٩١)

(٢)معجم اللغة العربية المعاصرة (٣/ ٢١٣٦)

(٣)الهداية في شرح بداية المبتدي (٤/ ٣٨٣)

وعرف ابن عابدين بإحياء الأرض الموات:وَإِحْيَاؤُهُ بِبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ أَوْ كَرْبٍ أَوْ سَقْيٍ (إذَا أَحْيَا مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ أَرْضًا غَيْرَ مُنْتَفَعٍ بِهَ وَلَيْسَتْ بِمَمْلُوكَةٍ لِمُسْلِمٍ وَلَا ذِمِّيٍّ)(١).

٢. تعريف المالكية:

عرف الخطاب الرعيني بأرض الموات:وَالْمَوَاتُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَيُقَالُ مَوَتَانُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْوَاوِ الْأَرْضُ الَّتِي لَيْسَ لَهَا مَالِكٌ وَلَا بِهَا مَاءٌ وَلَا عِمَارَةٌ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهَا(٢).

ويعرف ابن عرفة بإحياء الأرض الموات بأنه:لَقَبٌ لِتَعْمِيرِ دَامِرِ الْأَرْضِ بِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ انْصِرَافِ الْمُعَمِّرِ عَنْ انْتِفَاعِهِ بِهَا(٣).

٣. تعريف الشافعية:

عرف القاضي البيضاوي الشافعي إحياء الموات بأنه:عمارة أرض لا مالك(٤).

وعرفها الشربيني :الْأَرْضُ الَّتِي لَمْ تُعَمَّرْ قَطُّ،(٥) أي لَمْ يُتَيَقَّنْ عِمَارَتُهَا فِي الْإِسْلَامِ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ وَلَيْسَتْ مِنْ حُقُوقِ عَامِرٍ وَلَا مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ،(٦)

---

(١)الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ٤٣١)

(٢)مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٦/ ٢)

(٣)شرح حدود ابن عرفة (ص: ٤٠٧)

(٤)الغاية القصوى في دراية الفتوى ، للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي،تحقيق ودراسة علي محي الدين داغي(٢/ ٦٣٥).

(٥)مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٤٩٥)

(٦)نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٥/ ٣٣١)

٤. تعريف الحنابلة:

ويعرفها المرداوي بأنه" الْأَرْضُ الْمُنْفَكَّةُ عَنْ الِاخْتِصَاصَاتِ، وَمِلْكُ الْمَعْصُومِ "(١).

وبعد العرض لتعريفات الفقهاء المختلفة في المبنى والمتفقة في المعنى ،يمكن أن نقول بأن إحياء الأرض الموات "هو إعمال الأراضي التي لم تعمر بعد بمختلف أنواع الإعمار،كالبناية والزارعة أو السقي وغير ذلك مما يعود نفعه على الناس مع ما يتناسب بطبيعة الأرض والغرض المقصود منها".

مشروعية إحياء الأرض الموات:

فلقد وردت في شأن إحياء الأرض الموات من السنة أحاديث كثيرة توحي بمشروعية إحياء الموات وكذلك إجماع الصحابة ومن بعدهم ونورد من ذلك مايلي:

أولاً:من السنة:

- عنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ(٢).
- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ(٣).

قال ابن أثير في تفسير قوله:»وَلَيْسَ لعِرْقِ ظالِمٍ حقٌّ» هُوَ أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ إِلَى أَرْضٍ قَدْ أَحْياهَا رجلٌ قَبْلَهُ فيَغْرِسَ فِيهَا غَرْسا غَصْباً لِيسْتَوجبَ بِهِ الأرضَ،وَالرِّوَايَةُ «لعِرْقٍ» بالتنْوين، وَهُوَ

(١)الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (٦/ ٣٥٤)

(٢)سنن الترمذي ت بشار (٣/ ٥٧).وقال الترمذي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

(٣)سنن الترمذي ت بشار (٣/ ٥٥)وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير(٢/ ١٠٣٦).

عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ: أَيْ لِذِي عِرْقٍ ظالمٍ، فجَعَلَ العِرْقَ نفسَه ظَالِمًا والحقَّ لصاحبِه، أَوْ يَكُونُ الظَّالم مِنْ صِفَةِ صاحِب العِرْق، وَإِنْ رُوي «عِرْقِ» بِالْإِضَافَةِ فيكونُ الظالمُ صاحبَ العِرْق، والحقُّ للعِرْق، وَهُوَ أحدُ عُرُوق الشَّجَرَةِ(١).

- عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق»(٢).

ثانياً:الإجماع:

أما الإجماع فإن المسلمين منذ عهد الصحابة وإلى يومنا هذا كانوا بمقتضى هذه الأحاديث السابقة بدون اختلاف فيما بينهم إلا في بعض الشروط:

وقد روى سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ(٣).

قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي خِلَافَتِهِ(٤).أي من أحيا أرضاً ميتتاً ليست لأحد قبله فهي له.

---

(١)النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٢١٩)

(٢)صحيح البخاري (٣/ ١٠٦)

(٣)الأموال للقاسم بن سلام (ص: ٣٦٨)

(٤)الأموال للقاسم بن سلام (ص: ٣٦٣)

حكم إحياء الأرض الموات:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن حكم الإحياء هو الإباحة مستندين إلى تلك الأحاديث السابقة التي تركت مطلق الحرية للشخص في القيام بالإحياء وعدمه،وفي هذا يقول الحطاب من المالكية :"وحكمه الجواز وهو سبب للملك"(١).

وذهبت الشافعية إلى أن القيام بإحياء الموات والتملك به مستحب لورود الأحاديث التي تحث على الإحياء.

ولهذا يقول الإمام النووي:"إحياء الموات مستحب"(٢).

وقال الرملي:ويستحب التملك به للخبر الصحيح(من أحيا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي فهو له صدقة")(٣).

وذهب الشيخ محمد أبو زهرة إلى اعتبار الإحياء واجبا فقال:"وإحياء الموات يكون واجبا على القادر عليه إذا كانت الأرض ليس لها مالك معروف في الإسلا"(٤).

ولقد رجح الدكتور محمد الزحيلي بالقول بالاستحباب:لأنه يتفق مع مقاصد الشرع والدعوة إلى العمل والتعمير والزرع الذي هو سبب لزيارة الأقوات والخير للناس ويرى أن حمل النصوص على الإيجاب لا دليل عليه(٥).

---

(١)مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل،(٦/ ٢)

(٢)روضة الطالبين(٥/ ٢٧٦).

(٣)نهاية المحتاج (٦/ ٣٣١).

(٤)التكافل الاجتماعي في الإسلام(ص٤٢).

(٥)إحياء الموات د.محمد الزحيلي(ص١٩).

المبحث الثاني: كيفية الإحياء بالموات.

ونص الفقهاء على بعض الأعمال التي يثبت بها الإحياء،وهي لمجرد التمثيل لا للحصر،ويبقى المرجع في ذلك إلى العرف والعادة،واختلاف الزمان والمكان،وحرص الفقهاء الأولى التي ينطبق عليها جوهر الإحياء،واتفقوا على معظم الحالات(١).

فقال الحنفية :يكون احياء الأرض بالبناء أو الغرس أو الحرث أو السقي،كما يتم الاحياء بالأعمال التمهيدية لهذه الأمور،كإقامة السد،أو حبس ماء السيول،أو إقامة الجسر على النهر،أو شق القناة،أو إلقاء البذور،أو بناء السور،أو التحويط بالأحجار،وغير ذلك(٢).

وقال المالكية :يكون الإحياء بأحد سبعة أمور وهي(٣):

١ـ تفجير الماء من بئر أو عين،فيملك الشخص البئر أو العين،كما يملك الأرض التي يسقيها بهذا الماء،أو يزرع عليها.

٢ـ إزالة الماء من الأرض المعمورة به،فيملك الأرض.

٣ـ إقامة البناء على الأرض.

٤ـ غرس الشجر بها.

٥ـ حرث الأرض وتحريكها وقلبها وتهيئتها للزاعة.

٦ـ تسوية الأرض،وكسر الأحجار منها،وتعديل الأرض.

---

(١)إحياء الأرض الموات د/ محمد الزحيلي(ص٤٢).

(٢)حاشية ابن عابدين(٦/ ٤٣٣)الميداني٢/ ٢١٨.

(٣)حاشية الصاوي(٢/ ٢٧٣)وحاشية الدسوقي(٤/ ٦٩)

وقال الشافعية:إن الأعمال التي يتم بها الاحياء،وتملك بها الأرض،تختلف بحس الغرض المقصود من الإحياء،ويرجع فيه إلى العرف،لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الاحياء في الأحاديت السابقة،ولم يبين كيفية معينة،فيحمل الاطلاق على المتعارف عليه(١).

وعند الحنابلة روايتان في كيفية الاحياء(٢):

(الأولى)أن الإحياء هو ما تعارف الناس احياء،لأن الأحاديث علقت الملك على الإحياء،ولم تبين كيفيته،فيرجع فيه إلى العرف،ويتعلق الحكم بما يسمى احياء عند أهل العرف،وهذه الراوية تتفق مع قول الشافعية،ويراعى القصد من الاحياء،فإن أريد الاحياء للسكن فيشترك بناء الجدران والسقف،كما جرت به العادة،وإن أريد الاحياء الحظيرة،فيكفي الجدار بما جرت به العادة،ولا يشترط التسقيف،وإن أريد الاحياء للزراعة فيشترط تهيئتها للزراعة،وسوق الماء لها من النهر أو البئر،وقطع الاحجار وتنقية الارض منها،وإن كانت الارض غياضاً وشوكاً فيشترط أن يقطع الاشجار،ويزيل العروق،ويحبس الماء،وهكذا.

(الرواية الثانية)وهي الأرجح :أن احياء الارض يتم بالتحويط،وهو إقامة الجدار حولها،سواء أرادها للبناء أو الزراع أو الحظيرة للغنم أو الخشب،بحيث يمنع الحائط وراءه،لقوله صلى الله عليه وسلم:"من أحاط حائطاً على أرض فهي له"(٣)ويكون بناء

---

(١)موسوعة الفقه الإسلامي(٤/ ٣٤)

(٢)كشاف القناع للبهوتي(٤/ ٢١٢،والمغني لابن قدامة(٥/ ٤٣٦)

(٣)رواه الامام أحمد وأبوداود عن جابر وسمرة بن جندب،ورواه الطبراني وعبد بن حميد والبيهقي(فتح الباري٣/ ٦٢).

الجدار بما بجرت به عادة أهل البلد من لبن أو آجر أو قصب أو خشب،ولا يشترط السقف ولا الباب كما لا يشترط تعيين النية بالمصود عند البناء لاطلاق الحديث.

المبحث الثالث:ملكية الأرض:

أن الأرض الموات التي يصح إحياؤها هي التي لم تكن عامرة ولا حريما لعامر،والخالية عن الاختصاصات والحقوق وعن ملك معصوم.وقد قسم الفقهاء الأرض الموات من حيث تملكها بالإحياء إلى قسمين(١) :

القسم الأول:مالم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد عليه أثر عمارة فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف(٢).

القسم الثاني :ماجرى عليه ملك مالك وهو ثلاثة أنواع:

النوع الأول:ماله مالك معين وهو ضربان:

أـ ماملك بشراء أو عطية فهذا لا يملك بالإحياء بغير خلاف(٣).

ب ـ ماملك بالإحياء ثم ترك حتى اندثر ففيه قولان :حيث يرى جمهور العلماء أنه لا يملك بالإحياء وأنه لا فرق بينه وبين النوع الذي قبله حيث إنه ملك لمالكه ومحييه الأول(٤).

---

(١)أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال محمد عبده آدرم(ص٤٧)

(٢)المغني لابن قدامة (٨/ ١٤٦)الروضة للنووي (٥/ ٢٧٨).

(٣)المغني (٨/ ١٤٦)

(٤)المغني لابن قدامة (٨/ ١٤٦)الشافعي الأم(٤/ ١٤)

وفي القول عندالمالكية :يملك بالإحياء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم(من أحيا أرضاً ميتة فهي له)(١)ولأن أصل هذه الأرض مباح فإذا ترك وأهمل حتى عادت مواتاً عادت إلى الإباحة فيجوز إحياؤها وتملكها(٢).

النوع الثالث:مايوجد فيه آثار ملك قديم جاهلي كآثار الروم ومساكن ثمود ونحوهم فهذا يملك بالإحياء لأن هذا الملك لا حرمة له(٣)لماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد فمن أحيا شيئاً من موتان الأرض فله رقبتها)(٤).

النوع الثالث :ماملك من قبل مسلم أو ذمي غير معروف وفى جواز تملكه بالإحياء قولين :

القول الأول: يملك بالإحياء وهو رأي المالكية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الحنفية وذلك لعموم الأخبار الواردة ولأن هذه الأراضي موات لاحق فيها لأحد بعينه فأصبحت مثل التي لم يجر عليها مالك قط(٥).

القول الثاني:لايملك بالإحياء لأنه سبق عليها ملك محترم معصوم فلايجوز إحياؤها كما لو كان معيناً فإن كان لمالكها ورثة فهي لهم وإن لم يكن له ورثة تنتقل إلى بيت مال المسلمين

(١)سبق تخريجه(ص١٥).

(٢)المنتقى شرح الموطأ للقاضي أبى الوليد سليمان بن خلف(٦/ ٣٠،٣١).

(٣)المغني لابن قدامة (٨/ ١٤٧)

(٤)أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٤٣)وهذا الحديث ضعيف أنظر :تلخيص الحبير(٣/ ١٣٨)وإرواء الغليل (٦/ ٣).

(٥)المغني لابن قدامة (٨/ ١٤٧)

وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد(١)فإن ظهر لها مال ترد عليه كاللقطة كما اشترط أبو حنيفة أن يكون بعيداً عن إرفاق القرية(٢).

(١)المصدر السابق (٨/ ١٤٨)والروضة للنوي (٥/ ٢٧٩).

(٢)تكملة فتح القدير (١٠/ ٦٩).

الفصل الثاني:شروط الإحياء وصوره وأحكامه في الفقه الإسلامي وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول:شروط إحياء الموات.

المبحث الثاني:صور إحياء الموات

المبحث:أحكام إحياء الموات

الفصل الثاني:شروط الإحياء وصوره وأحكامه في الفقه الإسلامي وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول:شروط إحياء الأرض الموات.

تتعدد شروط صحة الإحياء بحسب الاعتبارات التالية:

ـ باعتبار صفة الأرض التي يمكن إحياؤها.

ـ باعتبار من يقوم بالإحياء.

ـ باعتبار ثبوت الملك في الإحياء،وسنوجز هذه الشروط بحسب هذه الاعتبارات على النحو التالي:

أولاً:شروط الأرض الصالحة للإحياء

ذكر الفقهاء شروطاً للأرض التي يمكن أن محلا للإحياء ونوجز هذه الشروط فيما يلي:

١ـ أن تكون سالمة من الملك والاختصاص(١)واستدل الفقهاء لهذا عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَادِيُّ الْأَرْضِ للهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَكُمْ مِنْ بَعْدُ وَمَنْ أَحْيَا شَيْئًا مِنْ مَوَاتِ الْأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا» (٢)

وقوله صلى الله عليه وسلم (من أحي أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له) ونقل ابن قدامة عن ابن عبد البر قوله" أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَا عُرِفَ بِمِلْكِ مَالِكٍ غَيْرِ مُنْقَطِعٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إحْيَاؤُهُ لِأَحَدٍ غَيْرِ أَرْبَابِهِ"(١).

---

(١)حاشية ابن عابدين (ص/ ٤٣٢)،المغني ابن قدامة (٨/ ٤٦)والباجي(٦/ ٢٩).

(٢)الأموال لابن زنجويه (٢/ ٦٠٧)ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة(٢/ ٢٩).

٢ـ أن لا تكون حريما لأرض مملوكة

الشرط الثاني من شروط الأرض التي يمكن إحياؤها أن لا تكون حريما لأرض مملوكة وحريم الأرض هي المواضع القريبة للأرض المملوكة التي يحتاج إليها لتمام الانتفاع واكتمال الاستفادة منها على أكمل وجه،وذلك كالطريق ومسيل الماء ونحوهما(٢)ويدخل في هذا كل من حريم البئر والعين والنهر والزرع،وقد ورد فيها عدة أقوال للفقهاء لتحديد مساحة حريم كل من هذه الأنواع السالفة الذكر إلا أن أرجح تلك الأقوال هو اعتبار العرف الذي يختلف باختلاف الأزمة والأمكنة كما أن الحاجة تختلف باختلاف طبيعة الأرض التي يقع فيها ذلك المورد(٣).

٣ـ أن لا يكون مرتفقاً لأهل البلد أوما تعلقت به مصالح المسلمين العامة.

الشرط الثالث هو أن لا تكون هذه الأرض الموات مستخدمة ارتفاقاً لأهل البلد سواء كانت داخل البلد أو خارجه وسواء كانت قريبة من العمران أم بعيدة كالسوق ومجتمع أهل النادي ومرتكض الخيل ومناخ الإبل ومطرح النفايات والموقف وملاعب الأطفال والمتنزهات ومرعى البهائم ونحوها(٤).

---

(١)المغني لابن قدامة (٥/ ٤١٦)

(٢)الروضة للنوي (ص٥/ ٢٨٢).

(٣)الروضة للنوي (ص٥/ ٢٨٣) والإنصاف للمرداوي(ص٦/ ٣٧٢)

(٤)إحياء الموات للزحيلي(ص ٥/ ٢٨٢).

قال أبو يوسف وهو بصدد تحديد الأرض الموات التي يمكن إحياؤها: فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي هَذَهِ الأَرَضِينَ أَثَرُ بِنَاءٍ وَلا زَرْعٍ، وَلَمْ تَكُنْ فَيْئًا لأَهْلِ الْقَرْيَةِ وَلا مَسْرَحًا وَلا مَوْضِعَ مَقْبَرَةٍ وَلا مَوْضِعَ مُحْتَطَبِهِمْ وَلَا مَوضِع مرعى دوابهم وَأَغْنَامِهِمْ، وَلَيْسَتْ بِمِلْكٍ لأَحَدٍ وَلا فِي يَدِ أَحَدٍ فَهِيَ مَوَاتٌ؛ فَمَنْ أَحْيَاهَا أَوْ أَحْيَا مِنْهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ(١).

ويدخل في هذه الأراضي المشتركة لعامة المسلمين والتي ينتفعون بها بصفة جماعية كأرض الملح والقار والطريق والنهر وأراضي المشاعر المقدسة كعرفة ومنى ومزدلفة(٢).

واشترطت الحنفية أن تكون الأرض بعيدة عن العمران،وحد البعد عندهم إذا صاح من جهوري الصوت أن لا يسمع صوته من أقصى العامر،وقد علل ابن عابدين لاشتراط هذا الشرط بقوله "لأن الظاهر أن مايكون قريباً من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه فيدار الحكم عليه"(٣) .

إلا أن الإمام محمد صاحب أبي حنيفة يرى أن العبرة بوجود الارتفاق وأدار الحكم على حقيقة الانتفاع سواء قرب أو بعد(٤)،أي أن العبرة ليست في بعد الأرض أوقربها،وإنما العبرة هي وجود وتعلق مصالح أهل العمران بها،وهذا الذي عليه جمهور العلماء(٥).

(١)الخراج لأبي يوسف (ص: ٧٦)

(٢)إحياء الأرض الموات للزحيلي (ص٥٠).

(٣)حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٢١)والهداية (٣/ ٩٨)

(٤)حاشية ابن عابدين ٦/ ٤٣٦

(٥)الحطاب مواهب الجليل ٦/ ١٢،مغني المحتاج الشربيني ٢/ ٣ المغني ص١٥٢

ثانياً:شروط المحيي:

المحيي هو الشخص الذي يقوم بإحياء الموات بقصد التملك.

وقد اتفق الفقهاء على أن المسلم الذي تتوفر لديه أهلية التملك يمتلك بالإحياء لا فرق بين كبير وصغير ورجل وامرأة(١)،واتفقوا على أن المستأمن والحربي لا يحق لهما إحياء الموات في أرض الإسلام(٢)واختلفوا في إحياء الذمي الأرض الموات التي في دار الإسلام على الأقوال التالية :

١ـ الذمي أهل بالإحياء ولافرق بينه وبين المسلم في ذلك وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة واستدلوا لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم(**من أحيا أرضاً ميتة فهي له**)(٣)،حيث إن الحديث عام ولم يفرق بين المسلم وبين الذمي،ولأن الإحياء سبب للملك فيستوي فيه المسلم والذمي كما يستويان في سائر عقود الملك،ولأ الاستواء في السبب يوجب الاستواء في الحكم،ولأن من أهل دار الإسلام ويجري عليه أحكامها(٤).

٢ـ وذهبت المالكية إلى أن الذمي يمتلك بالإحياء ما بعد من العمران فقط بخلاف ما قرب من العامر من ديار الإسلام فإنه لا يمتلك كما لا يتملك بالإحياء في الجزيرة العربية مطلقا سواء لما قرب أوما بعد(٥)واستدلوا على عدم تملكه بالإحياء في الجزيرة العربية بما روي عن

---

(١)ملكية الموارد الطبيعية في الإسلام(ص٢٤١).

(٢)الروضة للنوي،(ص٥/ ٢٧٩)الفقه الإسلامي وأدلته (ص٤٥).

(٣)سبق تخريجه

(٤)المرجع السابق

(٥)المنتقى الباجي ٦/ ٢٩،التاج والإكليل (٦/ ١٢).

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :(لا يجتمع دينان في جزيرة العرب)(١)وإذا قام الذمي بإحياء ما قرب من العمران أوفي الجزيرة العربية،فإنه ينتزع منه ويعطى قيمة عمارته(٢).

٣ـ وذهب الشافعية إلى أن الذمي لا يحق له أن يمتلك شيئا من ديار الإسلام بالإحياء حتى ولو كان ذلك بإذن الإمام،لأنه يعتبر استعلاء وهو ممتنع عليهم في دار الإسلام ولوقام بإحياء الموات فإنه ينتزع منه ولا يعوض له بشيء من نفقته(٣)واستدل الشافعية لمذهبهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «مَنْ أَحْيَا مَوْتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ لَهُ، وَعَادِي الْأَرْضِ للهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي» (٤)فجعل الموتان للمسلمين حيث إن الخطاب موجه إليهم(٥).

(١)ورواه مالك عن ابن شهاب أنظر:موطأ الإمام مالك مع شرح الزرقاني،(٥/ ٢١٨)

(٢)المنتقى للباجي (٦/ ٢٩).

(٣)مغني المحتاج الشربيني(٢/ ٣٦٢).

(٤)أخرجه الشافعي مسنده(ص: ٣٨٢)قال ابن حجر الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ مُرْسَلًا بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ.. وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ طَاوُسٍ فَقَالَنا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ: «مَوَتَانُ الْأَرْضِ للهِ وَلِرَسُولِهِ، فَمَنْ أَحْيَا مِنْهَا شَيْئًا فَهُوَ لَهُ» تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ مُتَّصِلًا وَهُوَ مِمَّا أُنْكِرَ عَلَيْهِ ،في (التلخيص الحبير ط قرطبة (٣/ ١٣٨).وقال الألباني:ضعيف في مشكاة المصابيح (٢/ ٩٠٤).

(٥)المهذب مع التكملة الثانية لأبي إسحاق الشيرازي(١٥/ ٢٠٥).

الشروط التي يثبت بها الملك(إذن الإمام).

أهم شروط هذا القسم هو شرط إذن الإمام،واختلف الفقهاء حول هذا الشرط،وهل الأرض الموات مباحة فيمتلكها كل من تتوفر لديه أهلية الإحياء بدون حاجة إلى استئذان الإمام أم هي ملك عام لجميع المسلمين فيحتاج إحياؤها إلى إذن الإمام(١).

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال :

١ـ ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يشترط إذن الإمام سواء كانت الأرض الموات قريبة من العمران أم بعيدة عنه(٢)وقد استدل أبو حنيفة بالحديث المروي عن رسول الله صلى الله وسلم(ليس للمرء إلا طابت به نفس إمامه)(٣)ولا تطيب نفسه إلا بعد إذنه فلا يصح الإحياء ألا بإذنه.

٢ـ ذهبت الشافعية والحنابلة وأبويوسف ومحمد من الحنفية وابن حزم إلى أن الإحياء لا يشترط فيه إذن الإمام فمن أحيا أرضا مواتا بلا إذن من الإمام ملكها وفي ذلك يقول النووي:"فيجوز تملكها بالإحياء سواء أم لا"(٤)ودليلهم في هذا هو إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الشهيرة مثل قوله صلى الله عليه وسلم(من أحيا أرضا ميتة فهي له)فهذا الحديث وأمثاله يعتبر بمثابة إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكتفي المحيي بها،كما استدلوا بدليل آخر هو أن الإحياء مباح سبقت إليه يد المحيي فيملكه

---

(١)أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال محمد عبده آدرم(ص٤٧).

(٢)بدائع الصنعاني (ص٦/ ١٩٤)حاشية ابن عابدين(٦/ ٤٣٢).

(٣)رواه الطبراني من حديث معاذ وقال الزيلعي ضعيف (ص٤/ ٦٠٤)

(٤)تبيين الحقائق (٦/ ٣٥) بدائع الصنائع (٦/ ١٦٥)

بالإحياء وذلك مثل الاحتطاب والاصطياد،إلا أن هذا الفريق وإن كان يرى اشتراط إذن الإمام في الإحياء فإنه يرى استحباب ذلك للخروج من الخلاف كما اشترط إذن الإمام في الموات الذي حماه الإمام لنعم الصدقة والمصالح العامة فلا يملك المحيي إلا بإذن الإمام لما فيه من الاعتراض على الأئمة(١).

٣ـ القول الثالث : للمالكية الذين توسطوا بين القولين السابقين قال :بالتفريق بين الأراضي القريبة والأراضي البعيدة عن العمران فالقريبة تحتاج إلى إذن الإمام بخلاف البعيدة فلا تحتاج إلى إذن في القول الراجح عندهم،وضابط القرب والبعد عندهم هو أن ما يحتاج إليه الناس فلابد فيه من الإذن ومالا،فلا(٢).

وقد اتجه معظم الباحثين في القضايا العاصرة وفي الاقتصاد الإسلامي إلى ترجيح مذهب أبي حنيفة في اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات،بالرغم من أن حديث معاذ الذي يَقُولُ: «إِنَّمَا لِلْمَرْءِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ» (٣)وعلى فرض صحته فإن دلالته على هذا الحكم غير

(١)الروضة (٥/ ٢٧٨)ومغني المحتاج(٢/ ٣٦١)وابن حزم المحلى (٨/ ٢٣٣).

(٢)أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال محمد عبده آدرم(ص٤٨).

(٣)المعجم الأوسط (٧/ ٢٣)قال الزيلعي : قُلْت: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ضَعْفٌ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ،أنظر نصب الراية (٤/ ٢٩٠)وقال الألباني : ضعيف جداً،أنظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (١٢/ ٧٧١).

واضحة كما أن الأرض ليست كلها من أراضي الغنيمة فمنها ما فتحت عنوة ومنها ما فتح صلحا..(١)

المبحث الثاني:صور إحياء الأرض الموات:

صور الاحياء هي الطرق التي يمكن ان يتم من خلالها الاستفاده من الارض الموات بحيث يتحقق فيها مفهوم الاحياء ولم يرد في الشارع ما يدل على تحديد هذه الصور أو قصرها على صيغة معينة وهذا ادى الى اختلاف الفقهاء ي في تحديد هذه الصور وذلك على النحو التالي:

١سرد كل من الحنفيه والمالكيه والحنابله في رواية عندهم صور معينة للاحياء ومن أهم الصور بناء الأرض وتحويطها أو غرسها أو الحارثي والسقي فيها سعر الذهب(٢).

٢ وذهبت الشافعية والحنابلة في رواية أخرى إلى عدم تحديد الإحياء في سورة معينة وإرجاعه إلى العرف وهذا هو الأولى الذي ينبغي الأخذ به و ترجيحه، وذلك أن الشارع أطلق الإحياء ولم يحدد له كيفية معينة فيحمل هذا الاطلاق على المتعارف عليه الذي يختلف باختلاف الأزمنه والأمكنه(٣).

ويعتبر هذا نوعاً من التيسير على الناس وعدم إيقاعهم في الحرج ومراعاه لتغيير العادات واختلافها باختلاف الزمان والمكان، حيث إن عادات الناس في التعمير والبناء والزراعة

---

(١)ملكية الموارد الطبيعية في الإسلام عبد الله البار (ص٢٧١ ـ ٢٧٤) وإحياء الأرض الموات للزحيلي(ص٦٠)

(٢). الدر المختار للحصكفي (٦/ ٤٣١)الباجي المنتقى (٦/ ٣٠)كشاف القناع البهوتي (٤/ ٩١).

(٣)المهذب مع تكمله المجموع (١٥/ ٢١٢) المغني لابن قدامة (٨/ ١٧٧).

تختلف من مكان إلى آخر بحسب اختلاف طبيعة الأرض ووفرة المواد الخام اللازمة للتعمير(١).

وماذكره بعض الفقهاء من صور للإحياء لا تعدو أن تكون مجرد لما اشتهر في أزمنتهم من صور استغلال الأرض ولا تعني نفي الصور الأخرى(٢)

الضابط لصور الإحياء وأمثلة له:

إن الضابط لصور الإحياء هو ما ذكره الفقهاء من تهيئة الأرض لمايراد إحياؤه من الامور المختلفة حسب الاستخدامات والأعراف، حيث تكون صالحة للانتفاع المقصود من السكنى أو الزرع أوحفظ البهائم أو نحو ذلك(٣) وذلك على النحو التالي:

- فإن كان الهدف من الإحياء هو الزراعة أوالغرس فالاحياء تهيئتها للزرع أو الغرس، وقد اتفق الفقهاء على أنه اذا زرع الأرض بسوق ومؤمنة يكون إحياء ولكن اختلفوا في حاله ما إذا قام المحيي بعض الأسباب الأخرى تهيئة الارض وتسويتها للزراعه دون أن يزرعها قال الشربيني :وَ (لَا) يُشْتَرَطُ فِي إحْيَائِهَا (الزِّرَاعَةُ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الْإِحْيَاءِ كَمَا لَا يُعْتَبَرُ فِي إحْيَاءِ الدَّارِ سُكْنَاهَا،(٤)

والثاني: يشترط إذ الدار لا تصير محياة إلا إذا جعل فيها عين مال المحيي فهكذا الزراعه.

---

(١). ملكيه الموارد الطبيعيه في الاسلام عبد الله البار صفحه ٢٥٠

(٢)أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال محمد عبده آدرم(ص٣٧).

(٣)حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٣١)والمغني (٨/ ١٧٧).

(٤)مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٥٠٣).

وتاكيدا للقول الاول يقول الماوردي :((وَإِنْ أَرَادَ إحْيَاءَهَا لِلزَّرْعِ وَالْغَرْسِ اُعْتُبِرَ فِيهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:

أَحَدُهَا: جَمْعُ التُّرَابِ الْمُحِيطِ بِهَا حَتَّى يَصِيرَ حَاجِزًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا.

وَالثَّانِي: سَوْقُ الْمَاءِ إلَيْهَا إنْ كَانَتْ يَبِسًا، وَحَبْسُهُ عَنْهَا إنْ كَانَتْ بَطَائِحَ؛ لِأَنَّ إحْيَاءَ الْيَبِسِ بِسَوْقِ الْمَاءِ إلَيْهِ، وَإِحْيَاءَ الْبَطَائِحِ بِحَبْسِ الْمَاءِ عَنْهَا، حَتَّى يُمْكِنَ زَرْعُهَا وَغَرْسُهَا فِي الْحَالَيْنِ.

وَالثَّالِثُ: حَرْثُهَا: وَالْحَرْثُ يَجْمَعُ إثَارَةَ الْمُعْتَدِلِ وَكَسْحَ الْمُسْتَعْلِي، وَطَمَّ الْمُنْخَفِضِ،))(١).

- وإن كان الهدف هو السكنى ونحوه سواء أراد داراً له أو حظيرة للبهائم أو غيرها فإحيائها هو تهيئتها لذلك بالبناء و نحوه، ويعتبر في البناء ما جرت به العادة والعرف لأهل كل بلد من لبن أو حجر أو خشب ونحوه، فإن كان الهدف من البناء عمل حظيرة للحيوان فيكفي مجرد الإحاطة بجدار وإن لم يسقف ولم ينصب له بابا، لظاهر حديث **(من أحاط على أرض فهي له)**(٢) .

أما إذا كان الهدف من البناء هو سكنى الآدمي فلابد من السقف له، لا سكن بدون سقف.

- وإن كان الهدف من الإحياء إلى غير ذلك من صور استخدام الارض الحديثة فإحياؤها هو تهيئتها عرفا لمثل هذا الإستخدام.

---

(١)الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٢٦٥).

(٢)أخرجه ابو داود في المجلد الثالث صفحه ٤٥٦ واحمد في المسند (٥/ ١٢)من حديث الحسن عن سمره ابن جندب وصححه ابن حبان في المنتقى وقد اختلف العلماء في سماع الحسن بن سمره وصححه الالباني في صحيح الجامع الصغير، (٢/ ١٠٣٣).

المبحث الثالث:أحكام إحياء الأرض الموات:

ومن هنا سنتحدث باختصار عن حكم إحياء بعض مافي الأرض الموات من المعادن الظاهرة والباطنة وهي كالتالي :

حكم إحياء المعادن في الأرض الموات.

المعادن: تطلق على البقاع والمواضع التي أودع الله تعالى بها جواهر الأرض(١) وعلى ما يستخرج من هذه الجواهر بعمل وتصفية كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك(٢)و يقسم الفقهاء المعادن باعتبارات مختلفة منها تقسيمهم لها باعتبار ظهورها وعدمه إلى قسمين ظاهرة وباطنة(٣):

الظاهرة:هي ما يبدو جوهرها بلا عمل وإنما السعي والعمل يكون تحصيله، ثم تحصله قد يسهل قد يصعب.

والباطنة: هي ماكان مستكناً في داخل الارض ولا يظهر جوهرها إلا بعد العمل والمعالجات الفنية كالذهب والفضة.

(١)ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (٣/ ١٩٢)والأحكام السلطانية(ص/ ٣٣٥)

(٢)مغي المحتاج للشربيني (/ ٣٩٤).

(٣)الروضة للنوي(٥/ ٣٠١).

حكم إحياء المعادن الظاهرة:

أجمع الفقهاء على أن المعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس كما لا يجوز احتجارها بها دون المسلمين، بل هي مشتركة بين الناس مسلمهم وكافرهم كالماء والكلأ وقد استدل الفقهاء على هذا بحديث أيض من حمال المازني:((عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ، أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ - قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: الَّذِي بِمَأْرِبَ فَقَطَعَهُ لَهُ - فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، قَالَ: فَانْتَزَعَ مِنْهُ، قَالَ: وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الأَرَاكِ، قَالَ: «مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافٌ» وَقَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: «أَخْفَافُ الْإِبِلِ»،(١)

قال أبو عبيدة بعد ذكر الحديث:وَأَمَّا إِقْطَاعُهُ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ الْمَأْرِبِيَّ الْمِلْحَ الَّذِي بِمَأْرِبَ، ثُمَّ ارْتِجَاعُهُ مِنْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعَهُ وَهُوَ عِنْدَهُ أَرْضٌ مَوَاتٌ، يُحْيِيهَا أَبْيَضُ وَيُعَمِّرُهَا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَاءٌ عَدَّ - وَهُوَ الَّذِي لَهُ مَادَّةٌ لَا تَنْقَطِعُ، مِثْلَ مَاءِ الْعُيُونِ وَالْآبَارِ - ارْتَجَعَهُ مِنْهُ، لِأَنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَلَأِ وَالنَّارِ وَالْمَاءِ أَنَّ النَّاسَ جَمِيعًا فِيهِ شُرَكَاءُ، فَكَرِهَ أَنْ يَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ يَحُوزَهُ دُونَ النَّاسِ،(٢).

وقال ابن قدامة إثر الحديث السابق : وَلِأَنَّ هَذَا تَتَعَلَّقُ بِهِ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةُ، فَلَمْ يَجُزْ إحْيَاؤُهُ، وَلَا إقْطَاعُهُ، كَمَشَارِعِ الْمَاءِ، وَطُرُقَاتِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: هَذَا مِنْ مَوَادِّ اللهِ الْكَرِيمِ، وَفَيْضِ جُودِهِ الَّذِي لَا غَنَاءَ عَنْهُ، فَلَوْ مَلَكَهُ أَحَدٌ بِالِاحْتِجَازِ، مَلَكَ مَنْعَهُ، فَضَاقَ

(١)(سنن أبي داود (٣/ ١٧٥).وقال الألباني :حسن (١/ ٢).

(٢)الأموال للقاسم بن سلام (ص: ٣٥٨).

عَلَى النَّاسِ، فَإِنْ أَخَذَ الْعِوَضَ عَنْهُ أَغْلَاهُ، فَخَرَجَ عَنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ اللهُ مِنْ تَعْمِيمِ ذَوِي الْحَوَائِجِ مِنْ غَيْرِ كُلْفَةٍ(١)

حكم إحياء المعادن الباطنة :

اختلف الفقهاء في حكم إحياء المعادن الباطنة إلى فريقين:

الفريق الأول: يرى أن حكمها لايختلف عن حكم المعادن الظاهرة في المنع من تملكها بالإحياء والإقطاع و الإحتجار، وهذا هو المشهور عند المالكيه من عدم التفريق بين المعادن الظاهرة والباطنة حيث يعتبرونها جميعا ملكاً للدوله والشافعية في القول الأظهر عندهم(٢)والحنابلة في ظاهرالذهب(٣).

الفريق الثاني: يرى أنه يجري على المعادن الباطنة ما يجري على الأرض الموات من جواز إحيائها وتملكها وإقطاعها وتحجيرها على عكس ما رأيناه في المعادن الظاهرة هذا هو قول الشافعية(٤) والحنابلة(٥)

كما أنه هو مذهب الحنفية كما يظهر من كلامهم و استدل هذا الفريق فيما ذهب إليه بأن المعادن الباطنة كالأراضي الموات فكل منهما لاينتفع به إلا بالعمل والمؤنة فيملك بالإحياء كما يملك موات الأرض بالإحياء(١).

---

(١)المغني لابن قدامة (٥/ ٤٢٢)

(٢)الروضة للنوي(٥/ ٣٠٢)

(٣)عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣/ ٢٣)

(٤)مغني المحتاج (٢/ ٣٧٢)

(٥)المغني لابن قدامة(٨/ ١٥٦)والإنصاف (٦/ ٣٦٢)

الفصل الثالث: علاقة إحياء الموات بالإقطاع والتحجير والإصلاح الزراعي وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: علاقة الإحياء بالتحجير.

المبحث الثاني: علاقة الإحياء بالإقطاع.

المبحث الثالث: علاقة الإحياء بالإصلاح الزراعي.

(١)الدر المختار (٦/ ٤٣٣)،وبدائع الصنائع (٦/ ١٩٤).

الفصل الثالث:علاقة إحياء الأرض الموات بالإقطاع والتحجير والإصلاح الزراعي وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول:علاقة الإحياء بالتحجير.

تعريف التحجير ومشروعيته:

التحجير في اللغة هو :وضع العلامات أو ضرب الأعلام على حدود قطعة الأرض المراد حيازتها،يقال"حَجَرْتُ الأَرضَ واحْتَجَرْتُها إِذا ضَرَبْتَ عَلَيْهَا مَنَارًا تَمْنَعُهَا بِهِ عَنْ غَيْرِكَ "(١) وجاء في المعجم الوسيط:(حجر) الأَرْض وَعَلَيْهَا وحولها وضع على حُدُودهَا أعلاما بِالْحِجَارَةِ وَنَحْوهَا لحيازتها(٢).

وتعريف التحجير في الإصطلاح الفقهي لا يختلف كثيراً عن هذا المعنى اللغوي.

فقد عرفت الحنفية التحجير بأنه : مَنْعُ الْغَيْرِ مِنْ الْإِحْيَاءِ(٣).

وعرفت الشافعية والحنابلة التحجير بأنه:الشروع في الإحياء بدون إكماله،قال النووي:((الشارع في إحياء الموات متحجر ما لم يتمه،وكذا إذا أعلم عليه علامة للعمارة من نصب أحجار أو غرز خشبات أو قصبات،أو جمع تراب أو خط خطوط وذلك لايفيد الملك بل يجعله أحق به من غيره(٤).

(١)لسان العرب (٤/ ١٧١)

(٢)المعجم الوسيط (١/ ١٥٧)

(٣)الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ٤٣٣)

(٤)روضة الطالبين للنووي (٥/ ٢٩٦).

وقال المرداوي: تحجير الموات هو المشروع في إحيائه مثل أن يدير حول الأرض تراباً أو أحجاراً أو يحيطها بجدار صغير أو يحفر بئراً آلي مائها(١).

ويستدل لمشروعية التحجير بقوله صلى الله عليه وسلم(من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو له،قال فخرج الناس يتعاودون ويتخاطون)(٢)

الفرق بين الإحياء والتحجير:

مما سبق يتضح لنا الفرق بين التحجير والإحياء والذي هو عمارة الأرض الموات بحرث أو زرع أو سوق الماء إليها أو إحاطتها بسور أو بناء سكن فيها ونحو ذلك من صور الإحياء المتعددة.

أما التحجير فهو وضع العلامات وضربها على حدود الأرض المراد إحياؤها لمنع الغير من إحيائها،فالتحجير إذن لا يعتبر أسلوباً استثمارياً قائماً بذاته كما هو الحال في أسلوب إحياء الأرض الموات بل هو لا يتعدى أن يكون مقدمة للإحياء ووسيلة يسلكها الراغب في إحياء الأراضي الموات،كما أنه ليس سببا من أسباب التملك كما هو الحال في الإحياء بل يعطى صاحبه حق الاختصاص إلى أن يتم الإحياء ويتم التملك،وفوق هذا فإن الذي لم يقدر على إحياء ما تحجره في خلال الفترة التي حددت له تنتزع منه ليمنح إلى من هو مستعد لذلك وتتوفر لديه القدرة على إحياء الأرض الموات،وهكذا ندرك أن التحجير يعتبر من مقدمات

---

(١)الإنصاف للمرداوي (٦/ ٣٧٤)وانظر ابن قدامة في المغني(٨/ ١٥١).

(٢)رواه أبوداود في سننه (٣/ ٤٥٣)قال البغوي :لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث وصححه الضياء في المختاره،وأنظر تلخيص الحبير (٢/ ١٣٩)وصححه الألباني صحيح الجامع الصغير(٢/ ١٠٣٣).

الإحياء وليس مقصوداً لذاته،بل هو من أساليب التشجيع على إحياء الموات لذلك نجد أن الفقهاء يتناولون التحجير ضمن مباحث الإحياء ويجعلونه له بمثابة التمهيد(١).

المبحث الثاني:علاقة الإحياء بالإقطاع.

تحدثنا في المبحث السابق مدى علاقة الإحياء بالتحجير،وسنبين هنا في الصفحات القادمة عن العلاقة بين الإحياء والإقطاع وسنوجز ذلك في النقاط التالية :

تعريف الإقطاع لغة:

عرف بـ: نظام يقوم على العلاقة بَين السَّادة ونوابهم يقْضِي بِأَن يملك الْأَولونَ الآخرين قطائع من الأَرْض على سَبِيل المنحة لَهُم ولأولادهم وكل نظام يُمكن الْمَالِك من أَن يتحكم فِي الأَرْض وَمن فِيهَا من النَّاس(٢).

تعريف الإقطاع إصطلاحاً:

الحنفية: أن الإقطاع تَمْلِيكُ الْخَرَاجِ مَعَ بَقَاءِ رَقَبَةِ الْأَرْضِ لِبَيْتِ الْمَالِ(٣)

وعند المالكية: تَمْلِيكُ الْإِمَامِ جُزْءًا مِنْ الْأَرْضِ الْحَبْسِ(٤).

ويعرفه بعضهم:إعْطَاءٍ مِنْ الْإِمَامِ أَرْضًا مَوَاتًا(٥)

---

(١)أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال محمد عبده آدرم(ص٢٩).

(٢)المعجم الوسيط (٢/ ٧٤٥).

(٣)الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٤/ ١٩٤)

(٤)شرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ٦٩).

(٥)منح الجليل شرح مختصر خليل (٨/ ٧٨)

وعند الشافعية، أَنْ يُقْطِعَ الْإِمَامُ مِلْكًا أَحْيَاهُ بِالْأُجَرَاءِ وَالْوُكَلَاءِ، أَوْ اشْتَرَاهُ أَوْ وَكِيلُهُ فِي الذِّمَّةِ فَيَمْلِكُهُ الْمُقْطَعُ بِالْقَبُولِ وَالْقَبْضِ،(١)

والحنابلة: أن الإقطاع وَهُوَ التَّمْلِيكُ(٢)

أورد الفقهاء للإقطاع عدة تعاريف متقاربة ولا تختلف فيما بينها كثيراً،وأوفى هذه التعاريف مانقلة ابن حجر عن القاضي عياض بأن الإقطاع هو:تسويغ الإمام من مال الله شيئاً لمن يراه أهلا لذلك(٣)،حيث إنه استوفى جميع أنواع الإقطاع،لأن قوله مال الله أعم من الأرض فيشمل إقطاع الأرض وغيرها ــ وقوله لمن يراه أهلا ــ عام فيمن يصلح أن يقطع له(٤).

أنواع الإقطاع:

النوع الأول :إقطاع الاستغلال،والمقصود بهذا النوع من الإقطاع هو تخصيص بعض الوظائف المالية المفروضة على فئة أو منطقة معينة لشخص أو مجموعة من الأشخاص مقابل خدمة يقوم بها أو يقومون بها أو عوضاً عن حقهم في الإرتزاق أو على سبيل المنحة والعطاء (٥)وهو ما يسمى في كتب الفقه إقطاع الخراج جاء في مغني المحتاج(قال الأذرعي:ولا

(١)مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٥٠٦)

(٢)الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (٦/ ٣٧٧)

(٣)فتح الباري لابن حجر (٥/ ١٤٧)

(٤)أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال محمد عبده آدرم(ص٣٠)

(٥)ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية ط:الأولى مكة المكرمة،طبعة المؤلف،١١٤٠٣(١٦٤)

أحسب في جواز الإقطاع للاستغلال خلافاً إذا وقع في محله لمن هو من أهل النجدة قدراً يليق بالحال من غير مجازفة(١).

النوع الثاني:إقطاع الإرفاق والمراد بإقطاع الإرفاق وهو تخصيص موضع أحد المرافق العامة كالطرق ورحاب المساجد ومقاعد الأسواق ونحوها لشخص من الأشخاص من أجل أن يستخدمه في أغراضه الخاصة التي لا تضر بالمصلحة العامة ويشترط فيه عدم إلحاق الضرر بالآخرين(٢)وتنتهي أحقية الارتفاق بأن يترك الحرفة فيه أو ينتقل إلى موضع آخر أو يفارقه على أن لا يعود.وهو لا يملك الرقبة بالإجماع(٣).

النوع الثالث :إقطاع التملكوهو إقطاع الإمام لأحد الرعية ممن يرى أنه أهل لذلك أرضاً ميتة وما تحتوي عليه هذه الأرض من الثروات الطبيعية كالمعادن على وجه التمليك(٤).

وأماعلاقة الإحياء بالإقطاع :

فالإحياء والإقطاع أسلوبان من أساليب الاستثمار الزراعي بينهما علاقات متشابكة في جوانب عديدة إلا أن جوانب الافتراق أكثر من جوانب الإتفاق،..وبالتالي فيمكن ملاحظة بعض الفروق بين الاقطاع وبين الإحياء منها(٥):

---

(١)إحياء الأراضي الموات،(٢٧١)

(٢)المغني لابن قدامة (٨/ ١٦١)

(٣)إحياء الأرض الموات (ص٨٨)

(٤)الأحكام السلطانية للماوري(ص٣٢٥)،والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص٢٨٨)

(٥)أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال محمد عبده آدرم(ص٣١)

١ـ من حيث المجال الذي يطبق عليه هذان الأسلوبان فإن مجال الإحياء يكون في الأرض الموات فقط،بينما مجال الإقطاع يكون في الأرض الموات وفي الأرض العامرة أيضاً وفي المرافق(١).

٢ـ إذن الإمام :هذه النقطة يفترق فيها إقطاع الموات عن الإحياء لأن الإذن والمبادرة في إقطاع الموات يكون من الإمام وتكون وظيفة الفرد تنفيذ ما عهد إليه في الزمن والكيف الذي حدد له،أما في الإحياء فإن المبادرة تصدر من الأفراد،ويكون دور الإمام هو إجازة هذه المبادرة والإشراف عليها والتأكد من أن مبادرة الفرد هذه لا تتعارض مع المصالح العامة والخاصة(٢).

٣ـ إقطاع الموات ليس سبباً من أسباب الملك بخلاف الإحياء.

ومن هذا العرض السابق يتضح لنا جلياً أن إقطاع الموات ماهو إلا معبر إلى الغرض الحقيقي الذي هو الإحياء وليس هو هدفاً قائماً بذاته،كما أنه ليس سببا من أسباب التملك وإنما يمكن أن يطلق عليه بأنه أسلوب من أساليب التشجيع على التملك عن طريق الإحياء ومن أساليب التشجيع على الاستثمار بصفة عامة(٣).

(١)المصدر السابق (ص٣٢).

(٢)المصدر السابق(ص٣٣)

(٣)المصدر السابق(ص٣٣).

المبحث الثالث:علاقة الإحياء بالإصلاح الزراعي.

يعتقد البعض أن كلمة الإصلاح الزراعي مترادفة مع كلمةإصلاح الأرض وإحياؤها إلا أنه شتان ما بين هذين الاصطلاحين الذين يفترقان من نواح وحيثيات عديدة، فيختلفان من حيث التعريف ومن حيث الأهداف ومن حيث التاريخ ومن حيث التطبيق والأساليب التي تستخدم لكل منها.

١) فمن حيث التعريف في الاحياء هو بعث الحياة في الارض الموات وتسبب الحياة النامية فيها ببناء أو غرس أو زراعة او سقي ونحوه ،بينما ما يعرف الاصلاح الزراعي بفهومه التقليدي بأنه إعاده توزيع الملكيات أو الحقوق في الأراضي لمنفعة صغار الفلاحين والعمال المزارعين ، وكما يتضح من التعريفين فإن موضوع الاحياء يكون على الارض الموات المنفكة عن الملكية والاختصاص لبعث الحياة والروح وإدخالها ضمن الأراضي المملوكة، في حين يكون موضوع الإصلاح الزراعي في الأراضي المملوكة وإعادة توزيعها بين الملاك السابقين وبين الصغار المزارعين.

٢) ومن حيث الأهداف فإن الاحياء يهدف إلى إستغلال الموارد الطبيعية المعطلة وإدخالها في دائرة التملك والاستفاده منها وتوجيه الطبقات الفقيره الى إحيائها و تملكها لتعم الفائده ويزيد الانتاج و تحسن الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه لهذه الطبقات ،حيث يحول الأراضي الميتة الى أراضي صالحة للانتفاع بالزراعة والبناء والسكن، والإحياء قائماً على مبدأ إقرار الملكية الفردية وصيانتها بينما يهدف الإصلاح الزراعي إلى وضع حد أعلى لامتلاك الأرض والاستيلاء عليها وتوزيع الزائد من هذا الحد على الفلاحين والمزارعين

الصغار وذلك بعد الغاء الملكية الفردية وتحويلها إلى جمعيات تعاونية أو ملكية إجتماعية أو تاميم الأراضي الزراعية و تحويلها إلى ملكيه الدولة مطلقاً.

وأهداف الإصلاح الزراعي غير واضحة المعالم فهي سياسة أكثر من كونها اقتصاديه وتردد دائماً بعض العبارات من بينها: إلغاء الاقطاع والحد من نفوذ الاقطاعيين، وتحقيق الحرية والعدالة والمساواة الاجتماعية،ولم تتمكن دعوة الإصلاح الزراعي في تحقيق أهدافها إلا على حساب المزيد من النقص في الموارد الغذائيه، ولا يخفى التعارض بين تحقيق الاهداف الاجتماعية و بين انخفاضها في الانتاج الزراعي ،ذلك أن الطبقات الفقيرة هي أول من تضرر من انخفاض الإنتاج الزراعي المصاحب بارتفاع الأسعار(١).

ولا شك أن اهداف الإصلاح الزراعي في تحديد الملكية الزراعية وانتزاعها من مالكيها غير جائزه شرعا وتخالف ما هو مقرر في الشريعه من احترام الملكيه الخاصة التي لا يوضح انتزاعها أو المساس بها إلا لمصلحة عامة تدعو الضرورة اليها(٢).

وهذا ما وضحه قرار المجمع الفقهي الاسلامي في دورته الرابعة بجدة، وفيما يلي نص القرار:

وفي ضوء ما هو مسلم في أصول الشريعه في احترام الملكية الفردية حتى أصبح ذلك من قواعد الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس الذي عرفه من مقاصد الشريعه ورعايتها وتواترت النصوص الشرعيه من الكتاب والسنة على ضوئها مع استحضار ما ثبت بدلالة السنه النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن

---

(١) الإصلاح الزراعي بين المبدأ والتطبيق دروين (ص٢٦).

(٢) أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال محمد عبده آدرم(ص٣٧).

بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة ورعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام قرر ما يلي:

أولا:يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها ولا يجوز تضييق نطاقها والحد منها والمالك مسلط على ملكه ولو في حدود الشرع التصرف فيه جميع الوجوه وجميع الانتفاعات الشرعية.

ثانيا: ١.يجوز نزع الملكية العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة أن لا يقل عن ثمن المثل .

٢.أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك الحال.

٣. أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور .

٤.أن لا يئول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الإستثمار العام أو الخاص وأن لا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.

فإذا اختلفت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض التي نهى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم)(١).

وعلى هذا نجد في الشريعة بأنه لا يجوزتحديد الملكية بحدود معينة من هوى البشر،فلا يحدد تلك الملكية إلا بضوابط وحدود الشرع الحنيف، ولهذا لا يجوز تأميمها وانتزاعها

(١)قرار المجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بجدة من ١٨ ـ ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٠٨ منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد(١٠)محرم ـ ربيع الأول ١٤١٢/ ١٩٩١ ص١٤٧ ـ ١٤٨.

من أصحابها إلا بتوفر تلك الشروط،ولا شك أن هذه الشروط لا تتوفر في سياسات الإصلاح الزاراعي .

٣).وأما من حيث التاريخ: وكما أنه يختلف الاحياء عن الإصلاح الزراعي في التعريف والهدف فإنهما يختلفان من حيث التاريخ، فالإحياء أسلوب إسلامي وجد منذ خمسة عشرة قرناً على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم(**من أحيا ارضا ميتة فهي له**) ومن ذلك العهد إلى يومنا هذا صار أسلوب الإحياء من الأساليب الهامهة لامتلاك الأراض وحيازتها واستغلالها، بينما الإصلاح الزراعي بمفهومه وإجراءاته الحديثة ظهر أول ما ظهر في أوروبا الغربيه في نهاية القرون الوسطى وذلك كرد فعل للآثار السيئه التي تركها النظام الإقطاعي المستغل كان هدفه الرئيسي القضاء على هذا النظام الإقطاعي وتفتيت الملكيات الكبيرة دون اعتبار الآثار المترتبة على هذه الخطوة وكان هذا على يد الثورة الفرنسية في عام١٧٨٩م(١)

(١)الإصلاح الزراعي دروين (ص٢٨).

الخاتمة:وتشتمل فيما يلي:

النتائج.

١.يمكن تعريف الأرض الموات بأنه:الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم، كما يعرف الإحياء بأنه:بث الحياة في الأرض الميتة للانتفاع بها وإصلاحها بالبناء أو الغرس أو الحرث ونحوه.

٢.أن الإحياء مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم.

٣. وتكون كيفية إحياء الأرض الموات بالقيام ببعض الأعمال التي يثبت بها الإحياء، ويبقى المرجع في ذلك إلى العرف والعادة،واختلاف الزمان والمكان.

٤.والأصل في حكم الإحياء الندب للآثار الدالة على ذلك، حيث يبدوا من تلك الآثار الحث على الإحياء،ولكن قد ينتقل هذا الندب إلى الوجوب وذلك في حالة تهديد فقدان الأمن الغذائي على المجتمع ،وفي هذه الحالة يجب الإحياء بالأرض لسد حاجات المجتمع.

٥.وحتى يتم النفع والفائدة من الإحياء ،شرع أسلوب الإقطاع والتحجير والإصلاح الزراعي.

٦.لا تنتقل ملك المكتسبة بإحياء الأرض،التي تفيد الدوام والإستمرار،لا تخرج من ملكية صاحبها إلا بسبب من الأسباب الناقلة للملك.

التوصيات:

١.أوصي جميع الأمة المسلمة بالنهوض والإقدام على مشروعات نافعة للأمة بإحياء الأراضي الميتة،والتي تكثر في بلدنا العربي،بكشل متزايد،وذلك لعدم وجود من يسفيد منها ويفيد للمجتمع.

٢.وأصي الدو العربية وأصحاب الأموال والأرصدة،بأينمحوا التمويل الكافي لمن يرغب في إحياء الأراضي ولا يجد ما يمول مشروعه،فإن في ذلك نفع وخير للأمة جمعاء.

٣.وأوصي الشباب المسلم العاطلين عن العمل والكسب الدنيوي،الذين يحيطهم الهم والغم في سبيل تحقيق مآربهم المالية،بأن يستفيدوا من خيراتهم وما حباهم الله سبحانه وتعالى في أراضيهم،فيقوموا بمشروعاتٍ لإحياء الأراضي الميتة،وذلك بإحيائها بالزراعة وحفر الآبار وغير ذلك من وسائل الإحياء،وهذا لا محالة سيعود نفعه عليهم وسيوفر لهم مالاً وخيراً عظيماً.

٤.وأوصي لمن يرغب في قيام أعمال الإحياء بالأراضي الميتة، إحاطة أحكامها الشرعية،فكما يلزم عليه بالإحاطة بكيفية القيام بهذا العمل مِهنياً فكذلك يجب عليه معرفة أحكام الإحياء في الشريعة الإسلامية.

الفهارس وهي على النحو التالي:

- **فهرس الآيات القرآنية.**
- **فهرس الأحاديث النبوية.**
- **فهرس المصادر والمراجع.**
- **فهرس الموضوعات**

فهرس الآيات القرآنية:

رقم	الآية	السورة	الصفحة
١	وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ	يوسف	د
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			

فهرس الأحاديث النبوية

رقم	طرف الحديث	الصفحة
١	مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ	ب،٢
٢	مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ	١١
٣	من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق	١٢
٤	يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ	١٢
٥	عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد فمن أحيا شيئاً من موتان الأرض فله رقبتها	١٩،١٧
٦	لا يجتمع دينان في جزيرة العرب	٢٣
٧	ليس للمرء إلا طابت به نفس إمامه)	٢٤
٨	إِنَّمَا لِلْمَرْءِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ	٢٥
٩	**من أحاط على أرض فهي له**	٢٨
١٠	وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ	٢٩
١١	من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو له،قال فخرج الناس يتعاودون ويتخاطون	٣٠

فهرس المصادر والمراجع:

١. أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال محمد عبده آدرم، أطروحة بحث مقدمة لنيل درجة الماجستير،جامعة أم القرى كلية الشريعة الدراسات الإسلامية(ص٤٧)

٢. إحياء الموات د.محمد الزحيلي(ص١٩).

٣. الأحكام السلطانية المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠هـ)الناشر: دار الحديث - القاهرة (ص: ٢٦٥).

٤. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل- موسى بن أحمد الحجاوي (المتوفى: ٩٦٨هـ) المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي الناشر: دار المعرفة بيروت – لبنان عدد الأجزاء: ٤ (٢/ ٢٨٣).

٥. الأموال لابن زنجويه المؤلف: أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن زنجويه (المتوفى: ٢٥١هـ)تحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود،الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية (٢/ ٦٠٧).

٦. التكافل الاجتماعي في الإسلام المؤلف: -الناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات (ص٤٢). .

٧. الخراج المؤلف : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى : ١٨٢هـ)الناشر : المكتبة الأزهرية للتراث تحقيق : طه عبد الرءوف سعد ، سعد

حسن محمد الطبعة : طبعة جديدة مضبوطة – محققة ومفهرسة ، أصح الطبعات وأكثرها شمولا (ص: ٧٦).

٨. السنن الكبرى المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ)المحقق: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنات الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.

٩. الغاية القصوى في دراية الفتوى ، للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي،تحقيق ودراسة علي محي الدين داغي(٢/ ٦٣٥).

١٠. المصنف ـــــ أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: ٢١١هـ)المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: المجلس العلمي- الهند (٨ / ١٨٨).

١١. المصنف في الأحاديث والآثار ـــــ: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: ٢٣٥هـ) المحقق: كمال يوسف الحوت الناشر: مكتبة الرشد – الرياض الطبعة: الأولى، ١٤٠٩ (٦ / ٥٩٣).

١٢. المعجم الكبير المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ) المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي دار النشر: مكتبة ابن تيمية – القاهرة.

١٣. المنتقى شرح الموطإ المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: ٤٧٤هـ)الناشر: مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر الطبعة: الأولى، ١٣٣٢ هـ (٦/ ٣٠،٣١).

١٤. المهذب في فقة الإمام الشافعي ـــــ أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ) الناشر: دار الكتب العلمية (٢/ ٢٤٣).

١٥. بداية المجتهد ونهاية المقتصد ـ أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحيد (المتوفى: ٥٩٥هـ) الناشر: دار الحديث – القاهرة الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤ م عدد الأجزاء: ٤.

١٦. تاج العروس من جواهر القاموس(٨/ ٣٩٤) ـــــ محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (المتوفى: ١٢٠٥هـ) المحقق: مجموعة من المحققين الناشر: دار الهداية.

١٧. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ ـــــ عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة

١٨. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ـــــ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم(٦/ ٢٧٠)دار الكتب العلمية بيروت،ب،ط.

١٩. تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (على ترتيب المنهاج للنووي) ـــــ ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: ٨٠٤هـ) المحقق: عبد الله بن سعاف اللحياني الناشر: دار حراء - مكة المكرمةالطبعة: الأولى، ١٤٠٦عدد الأجزاء: ٢.

٢٠. تهذيب اللغة ـــــ محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: ٣٧٠هـ)المحقق: محمد عوض مرعب الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة: الأولى، ٢٠٠١م(١١/ ١٢٣).

٢١. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ـــــ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: ١٢٣٠هـ)الناشر: دار الفكرالطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ (٤/ ٢)(٣/ ٨٨)

٢٢. حاشيتا قليوبي وعميرة ـــــ أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة الناشر: دار الفكر – بيروت عدد الأجزاء: ٤ الطبعة: بدون طبعة، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م.

٢٣. رد المحتار على الدر المختار المؤلف: ابن عابدين ـــــ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢هـ) الناشر: دار الفكر-بيروت الطبعة: الثانية، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م عدد الأجزاء: ٦.

٢٤. شرح صحيح مسلم ـــ أبوزكريا يحيى بن شرف النووي(٩/ ١١)دار إحياء التراث العربي ،الطبعة الثالثة١٣٩٢ه.

٢٥. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة،المؤلف جلال الدين عبد الله بن نجم شاس،المحقق:حميدبن محمد لحمر،نشر سنة ٢٠٠٣م (٣/ ٢٣).

٢٦. غريب الحديث ،أبوالفرج ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن جعفر،الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت – لبنانالطبعة: الأولى، ١٤٠٥ - ١٩٨٥(١/ ٥٧٦).

٢٧. قرار المجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بجدة من ١٨ ـ ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٠٨ منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد(١٠)محرم ـ ربيع الأول ١٤١٢/ ١٩٩١ ص١٤٧ ـ ١٤٨.

٢٨. كتاب الأموال المؤلف: أبو عُبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: ٢٢٤هـ)المحقق: خليل محمد هراس.الناشر: دار الفكر. - بيروت. (ص: ٣٦٨).

٢٩. كتاب العين ـــــ لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي(٧/ ١٠٩)الناشر دار الهداية ب،د،ط.

٣٠. كشاف القناع عن متن الاقناع ـــــ منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسين بن ادريس البهوتي الحنبلي(٣/ ٥٠٧)الناشر دار الكتب العلمية.

٣١. لسان العرب ـــــ لابن منظور حمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ٧١١هـ)الناشر: دار صادر – بيروت الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ هـ م(١٠/ ٢٢١).

٣٢. مجموع الفتاوى ـــــ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: ٧٢٨هـ) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية عام النشر: ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥(٢٠/ ٥٠٦ ـــ ٥٠٩).

٣٣. مختار الصحاح ـــــ زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: ٦٦٦هـ) الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت – صيداالطبعة: الخامسة، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م، (١/ ٢٢٣).

٣٤. مسند ـــ الإمام أحمد بن حنبل،تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون،ط١.مؤسسة الرسالة١٤٢١هـ ٢٠٠١م،(١٢/ ٤٧٢).مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ـــــ شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م٢/ ٢١١.

٣٥. مقاييس اللغة ـــ لابن فارس (٤/ ٧٦). الناشر: دار الفكر عام النشر: ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.عدد الأجزاء: ٦ .

٣٦. ملكيه الموارد الطبيعيه في الاسلام عبد الله البار صفحه ٢٥٠

٣٧. مواهب الجليل ـــــ الشيخ سليمان الجمل المعروف بالحطاب(٧/ ٤٣٩)مطبعة السعادة.

فهرس الموضوعات:

الإستهلال: ..... ب

الإهداء: ..... ج

الشكر والتقدير: ..... د

ملخص البحث: ..... ه

Research Summary: ..... و

مقدّمة : ١

أسباب اختيار الموضوع: ٢

إشكالية الموضوع: ٣

أهمية الموضوع: ٣

أهداف البحث: ٣

أسئلة البحث: ٤

فروض البحث: ٤

حدود البحث: ٤

أدوات البحث: ٤

منهج البحث: ٥

الدراسات السابقة: ٦

هيكل البحث : ٦

الفصل الأول:مفهوم الإحياء بالموات ومشروعيته وكيفية إحياء الموات وفيه ثلاثة مباحث. ٩

المبحث الأول:مفهوم الإحياء بالموات ومشروعيته ٩

المبحث الثاني:كيفية الإحياء بالموات. ١٤

المبحث الثالث:ملكية الأرض: ١٦

الفصل الثاني:شروط الإحياء وصوره وأحكامه في الفقه الإسلامي وفيه ثلاثة مباحث:. ٢٠

المبحث الأول:شروط إحياء الأرض الموات. ٢٠

المبحث الثاني:صور إحياء الأرض الموات: ٢٧

المبحث الثالث:أحكام إحياء الأرض الموات: ٣٠

الفصل الثالث:علاقة إحياء الأرض الموات بالإقطاع والتحجير والإصلاح الزراعي وفيه ثلاثة مباحث: ٣٤

المبحث الأول:علاقة الإحياء بالتحجير. ٣٤

المبحث الثاني:علاقة الإحياء بالإقطاع. ٣٦

المبحث الثالث:علاقة الإحياء بالإصلاح الزراعي. ٤٠

الخاتمة:وتشتمل فيما يلي: ٤٤

النتائج. ٤٤

التوصيات: ٤٥

الفهارس وهي على النحو التالي: ٤٦

فهرس الآيات القرآنية ٤٧

فهرس الأحاديث النبوية ٤٨

فهرس المصادر والمراجع: ٤٩

فهرس الموضوعات: ٥٥